



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PUTUSAN

Nomor : 60/Pid. C/2025/PN Gpr

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan Cepat pada hari : **JUMAT**, tanggal : **16 Mei 2025**, dalam perkara terdakwa :

ANDRI bin JAYADI, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Swasta, suku/bangsa Jawa/WNI, Jalan Pare lama gang sunan kali jogo, Dsn. Kandangan, Ds. Kandangan, Kec. pare Kab. Kediri;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Rofi Heryanto, S.H **Hakim ;**
Ryke Septiani, S.H., M.H. **Panitera Pengganti ;**

Hakim lalu membacakan Berita Acara Pemeriksaan yang diajukan oleh Penyidik Resort Kediri, pada tanggal : 29 April 2025, Nomor : BP/08/IV/2025/Satresnarkoba ;

Yang atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah mengakui akan mengakui perbuatannya sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;

Terdakwa telah mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : - Arak bali jenis mojito sebanyak 20 (dua puluh) botol - Arak bali jenis predator sebanyak 12 (dua belas) botol - arak bali jenis merek jancok sebanyak 6 (enam) botol - Arak bali jenis merek ABS sebanyak 19 (sembilan belas) botol;

Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan yaitu :

1. **NANANG SETYO B;**
2. **ANGGA DWI P;**

Yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa pada hari Senin, tanggal 28 April 2025, sekitar pukul 14.00 Wib telah menjual/menyimpan minuman keras tanpa izin yang sah bertempat di Jalan Pare Lama Gang Sunan Kali Jogo, Dsn Kandangan, Ds. Kandangan, Kabupaten Kediri;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA .

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

ANDRI bin JAYADI, tersebut diatas ;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Resort Kediri dan surat-surat bukti lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Pengadilan berpendapat terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu terdakwa harus dipidana dan dibebani membayar biaya perkara ;



Mengingat Pasal 25 ayat (1) huruf b jo Pasal 41 huruf e Jo Pasal 50 ayat (1) Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ANDRI bin JAYADI**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Menjual minuman keras tanpa dilengkapi surat ijin yang sah ”** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana kurungan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari Terdakwa dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dalam masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
Arak bali jenis mojito sebanyak 20 (dua puluh) botol - Arak bali jenis predator sebanyak 12 (dua belas) botol - arak bali jenis merek jancok sebanyak 6 (enam) botol - Arak bali jenis merek ABS sebanyak 19 (sembilan belas) botol dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : **JUMAT**, tanggal : **16 Mei 2025**, oleh kami : **Rofi Heryanto, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh : **Ryke Septiani, S.H,M.H.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ryke Septiani, S.H,M.H.

Rofi Heryanto, S.H.,